

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 452/2532 นางสาวเบญจา จิวนุ

กุล กับ

พวก.

นางศิริพงษ์ อังสุจิ

นดา กับ

พวก.

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้รอกการกำหนดโทษจำเลยไว้เป็นเวลา ๕ ปี โดยกำหนด
เงื่อนไขคุมประพฤติจำเลยไว้เป็นเวลา ๑ ปี แม้ศาลอุทธรณ์จะพิพากษาแก้เป็นว่า ให้
ลงโทษปรับจำเลยโดยไม่รอกการกำหนดโทษซึ่งถือว่าเป็นการแก้ไขมากก็ตาม แต่ศาล
อุทธรณ์ก็ลงโทษปรับจำเลยเพียงกระทั่งไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท จึงต้องห้ามมิให้คู่
ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
๒๑๙.

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้รอกการกำหนดโทษจำเลยไว้เป็นเวลา ๕ ปี โดยกำหนด
เงื่อนไขคุมประพฤติจำเลยไว้เป็นเวลา ๑ ปี แม้ศาลอุทธรณ์จะพิพากษาแก้เป็นว่า ให้
ลงโทษปรับจำเลยโดยไม่รอกการกำหนดโทษซึ่งถือว่าเป็นการแก้ไขมากก็ตาม แต่ศาล
อุทธรณ์ก็ลงโทษปรับจำเลยเพียงกระทั่งไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท จึงต้องห้ามมิให้คู่
ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
๒๑๙.

(ถาวร ตันตราภรณ์-สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ